

RECURSO CÍVEL Nº 5080987-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: SERAFIM AMERICO GONCALVES QUINTAN (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO MASTER S/A (RÉU)

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. INDÍCIOS DE FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TEMA 183 DA TNU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do presente recurso para TORNAR INSUBSISTENTE a sentença de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários, porque recorrente vencedor. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem com as cautelas de praxe, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5080987-26.2024.4.02.5101

510015442756 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5080987-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: SERAFIM AMERICO GONCALVES QUINTAN (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO MASTER S/A (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, I c/c, artigo 321, parágrafo único, todos do CPC, ao fundamento da ilegitimidade passiva do INSS.

Em suas razões recursais (evento 7, RECLNO1), pugna pela reforma da sentença para que seja dado prosseguimento ao feito, haja vista a legitimidade passiva do INSS em razão de sua incumbência em fiscalizar os descontos relacionados aos empréstimos e cartões consignados. Sustenta ainda que o INSS a autarquia efetivou descontos superiores aos tetos de margens consignadas.

Contrarrazões em evento 11, CONTRAZ1.

É o relatório do necessário. Passa-se a decidir.

VOTO

Inicialmente, registro que no procedimento dos Juizados Especiais Federais, somente será cabível recurso interposto contra sentença definitiva, ou seja, aquela em que o mérito é apreciado (art. 5º da Lei 10.259/01).

Excepcionalmente, poderá ser admitido recurso em face de sentença terminativa quando restar evidenciado a negativa de jurisdição, conforme o enunciado 18 das Turmas Recursais da Seção judiciária do Rio de Janeiro "*não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*".

Pois bem. Reputo necessário que a sentença seja tornada insubsistente, haja vista que o Juízo *a quo* negou jurisdição ao concluir, de forma precipitada, pela ilegitimidade passiva *ad causam* do INSS.

Compulsando os autos, observa-se que o pleito autoral tem como objeto a declaração de inexigibilidade dos débitos em razão de possível fraude bancária.

Para que seja possível a responsabilização civil da autarquia, ainda que subsidiária, deve o autor demonstrar minimamente ter sido vítima de atividade bancária fraudulenta, conforme pacífico entendimento da TNU (Tema 183):

*I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, **concedido mediante fraude**, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03;*

*II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem **concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários**. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.*

In casu, o autor sustenta que houve omissão de informações pertinentes às condições do cartão de crédito adquirido, bem como a contratação de dois empréstimos sem seu prévio consentimento, com descontos diretos em seu benefício previdenciário. Nesse contexto, são plausíveis as alegações apresentadas em petição inicial, considerando a probabilidade e a consistência das evidências que sustentam sua pretensão

Ademais, relata a parte autora que as irregularidades constatadas nas operações também perpassam a responsabilidade do INSS, tendo em vista que autarquia permitiu que o montante descontado ultrapassasse o limite de 5% da margem destinada a cartões de crédito e a margem de 30% destinada a empréstimos em geral.

Logo, é indubitável a pertinência subjetiva do INSS em razão do seu dever de fiscalização dos negócios jurídicos celebrados pelos segurados e que possam acarretar descontos no benefício previdenciário gerido pela própria Autarquia.

Salienta-se que, conforme o entendimento jurisprudencial pacificado, o INSS possui legitimidade passiva em demandas que versem sobre fraudes bancárias com descontos em benefício previdenciário.

*PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado. 2. Diversa é a situação em que o segurado autorizou a consignação e pretende a dissolução do contrato, não detendo a autarquia legitimidade passiva *ad causam* na ação de resolução de empréstimo em consignação por insatisfação com o produto adquirido. 3. Agravo interno desprovido.*

(STJ - AgInt no REsp: 1386897 RS 2013/0155988-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Nesse cenário, vislumbro a ocorrência de negativa de jurisdição, a autorizar o excepcional conhecimento do recurso, na forma do enunciado 18 anteriormente citado, a fim de que seja anulada a sentença extintiva, tendo em vista que a análise do direito postulado restou efetivamente comprometido.

Mutatis, mutandis, precedente da 6ª Turma Recursal, processo nº5000587-86.2024.4.02.5113, julgado por unanimidade em 21/08/2024

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER** do presente recurso para **TORNAR INSUBSISTENTE** a sentença de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação *supra*. Sem custas e honorários, porque recorrente vencedor. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem com as cautelas de praxe.

